

 Taller práctico: Redacción de un recurso de revisión contra un acto administr**Redacción de un recurso de revisión contra un acto administrativo por silencio y falta de motivación**

Contexto: Eres abogado del Sr. Juan López, quien solicitó el 5 de enero de 2026 una licencia para operar un negocio de alimentos. La Dirección de Regulación Sanitaria del municipio no ha emitido resolución alguna al 5 de mayo de 2026 (4 meses después). El 10 de abril, la misma autoridad notificó al Sr. López una «medida de seguridad» que clausura temporalmente su establecimiento por «presunto riesgo sanitario», sin citar los hechos concretos ni los fundamentos legales específicos.

Instrucciones: Redacte un recurso de revisión (máximo 2 cuartillas) dirigido al superior jerárquico del Director de Regulación Sanitaria, que contenga:

1. Identificación del acto impugnado (la medida de seguridad y el silencio respecto de la licencia).
2. Agravios: a) falta de fundamentación y motivación de la medida de seguridad; b) configuración de negativa ficta por silencio.
3. Conceptos de violación: cite los artículos 3 fracc. IV, 8, 9 y 17 de la LFPA, y el artículo 16 constitucional.
4. Puntos petitorios: solicite la revocación de la medida de seguridad y que se tenga por configurada la negativa ficta o, en su defecto, se ordene la emisión de resolución expresa.

Criterios de evaluación: Identificación correcta de los vicios del acto: 25%. Cita y aplicación de la LFPA: 25%. Estructura del recurso (agravios, conceptos de violación, petitorios): 25%. Claridad y precisión jurídica del lenguaje: 25%.

Autoevaluación

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

Instrucciones: Seleccione la opción correcta en cada reactivo.

1. De acuerdo con el artículo 8 de la LFPA, el acto administrativo se presume válido:
 - a) Hasta que el particular demuestre su invalidez.
 - b) Hasta en tanto su invalidez no haya sido declarada por autoridad competente.
 - c) Por un plazo de 90 días hábiles.
 - d) Solo cuando haya sido notificado.
2. La falta de fundamentación y motivación del acto administrativo corresponde al elemento:
 - a) Sujeto.
 - b) Objeto.
 - c) Motivo o causa.
 - d) Forma.
3. La nulidad del acto administrativo, conforme al artículo 6 de la LFPA, produce los siguientes efectos:
 - a) El acto es válido y goza de presunción de legitimidad.
 - b) El acto es inválido, no se presume legítimo ni ejecutable, pero es subsanable.
 - c) El acto es inexistente y no puede subsanarse.
 - d) El acto es válido pero no ejecutable.
4. Transcurridos tres meses sin que la autoridad resuelva una solicitud, conforme al artículo 17 de la LFPA, se entiende:
 - a) Aprobada la solicitud (afirmativa ficta).
 - b) Negada la solicitud (negativa ficta).
 - c) Que la autoridad debe resolver en los siguientes 30 días.
 - d) Que el particular debe presentar un nuevo escrito.
5. La ejecutoriedad del acto administrativo significa que:
 - a) El acto puede ser impugnado por el particular.
 - b) El acto es obligatorio desde su emisión.
 - c) La administración puede hacer cumplir el acto mediante coacción, sin intervención judicial.
 - d) El acto requiere aprobación judicial para ser ejecutado.
6. La desviación de poder se produce cuando:
 - a) El órgano que emite el acto carece de competencia.
 - b) El acto persigue un fin distinto al previsto por la ley.
 - c) El acto no consta por escrito.
 - d) El acto no ha sido notificado.
7. La diferencia entre acto administrativo y reglamento radica en que:
 - a) El reglamento emana del Poder Legislativo y el acto del Ejecutivo.
 - b) El acto es individual y concreto; el reglamento es general y abstracto.
 - c) El acto siempre es favorable; el reglamento siempre es restrictivo.
 - d) No existe diferencia sustancial.
8. ¿Cuál de las siguientes NO es una causa de extinción del acto administrativo conforme al artículo 11 de la LFPA?

- a) Cumplimiento de su finalidad.
 - b) Expiración del plazo.
 - c) Muerte del funcionario que lo emitió.
 - d) Renuncia del interesado.
9. La afirmativa ficta opera cuando:
- a) La ley expresamente lo prevé como excepción a la negativa ficta.
 - b) El particular solicita expresamente que se aplique.
 - c) La autoridad así lo decide discrecionalmente.
 - d) Transcurren más de seis meses sin respuesta.
10. La revocación por causa de interés público (art. 11 fracc. VI LFPA):
- a) No procede nunca contra actos que otorgan derechos patrimoniales.
 - b) Procede sin límite alguno.
 - c) Procede siempre que el interés público lo justifique, pero no puede afectar derechos adquiridos de buena fe sin indemnización.
 - d) Solo procede si el particular lo consiente.